

물환경본부 토양지하수처(○○○○○○부, 이하 “○○○○○○”라 함)는 국가 주도 토양오염조사로 토양오염 우려 지역에 대한 환경 개선을 유도하고자 토양환경 평가 실시 및 오염 우려 폐광산 지역, 철도시설 토양지하수 환경조사 및 토양 환경 정책지원 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

또한, 「엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리 요령」 제0조(보험 또는 공제 가입금액) 제0항에 따르면, 발주청은 계약 금액이 증감된 경우 엔지니어링 사업자로 하여금 증감된 순 계약 금액만큼 보험 또는 공제가입 금액을 증액 또는 감액하게 하여야 한다. 다만, 계약 금액이 증감되는 경우로서 증감된 순 계약

금액이 당초 보험 또는 공제가입 금액의 100분의 10 이내인 경우에는 그러하지 아니한다고 규정하고 있다.

따라서, 계약 변경 검토 보고 시 계약 금액이 증감되는 경우 당초 보험 또는 공제가입 금액의 100분의 10 이상인 경우에 한하여만 엔지니어링 손해배상보험을 증감하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○부는 □□□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□, ○○○○○○ ○ ○○○○○○ ○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○ ○○○○○○ 등의 용역을 수행하면서 [표 6]과 같이 추가과업이 발생함에 따라 계약금액을 10% 이내로 증액하여 계약 변경하였다.

[표 6] ○○○○○○부 계약금액 증액 10% 이내 변경 현황

계 약 명	계약금액(천원)			증감비율 D=(C/A)%
	당초(A)	변경(B)	증감(C)	
0000년 ***** * * * *	000,000	000,000	증) 00,000	8.5
0000년 ***** * * * *	0,000,000	0,000,000	증) 00,000	6.0
0000년 ***** * * * *	0,000,000	0,000,000	증) 000,000	9.6
0000년 ***** * * * *	000,000	0,000,000	증) 00,000	6.7

물환경본부 토양지하수처 종합감사 기간 중 추가과업 발생으로 계약을 변경한 용역 중 계약 금액이 10% 이내로 증액한 용역에 대하여 엔지니어링 손해배상 보험 공제로 변경에 대한 적정 반영 여부를 확인한 결과, [표 7]과 같이 엔지니어링 손해배상 공제료를 증액하여 변경 계약하였다.

[표 7] 계약금액 10%이내 변경에 따른 엔지니어링 손해보험공제료 증액 현황

계 약 명	엔지니어링 손해보험공제료(원)			과다지급액 D=C-A
	당초내역(A)	변경내역(B)	준공내역(C)	
0000년 ***** ** * **	0,000,000	0,000,000	0,000,000	458,000
0000년 ***** ** * **	0,000,000	0,000,000	0,000,000	497,000
0000년 ***** ** * **	00,000,000	00,000,000	00,000,000	1,607,000
0000년 ***** ** * **	0,000,000	0,000,000	0,000,000	469,000
엔지니어링 손해보험 공제료 과다지급액(원)				3,029,000

하지만, ○○○○○○부는 계약금액 증감액이 100분의 10 이내인 경우로 엔지니어링 손해보험 공제료를 증액할 필요가 없음에도 계약상대자(용역사)의 요구에 따라 엔지니어링 공제조합에서 발급한 증권 금액대로 준공함으로써 3,029,000원을 규정과 다르게 과다하게 집행한 사실을 확인하였다.

4. 관련자(부서) 의견

○○○○○○부에서는 계약금액 증가액이 100분의 10 이내인 경우에는 공제가입금액을 변경하지 않는다는 규정에도 불구하고 공제가입금액을 증액시켜 증권을 발행하였고, 용역건별 계약상대자(용역사)의 요구에 따라 엔지니어링공제조합에서 발급한 증권 금액대로 변경계약을 추진하였습니다.

이에 감사지적에 따라 엔지니어링 손해배상공제보험 금액이 일부 부적정하게 집행되었음을 인지하고 과다하게 집행된 3,029,000원에 대해 전액 회수 조치를 완료하였습니다. 또한, 관련 규정을 부서에서 인지하지 못해 발생한 사항으로 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 부서 교육을 통해 재발 방지에 노력하겠다는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

① 경영기획본부장(인재경영처장)은 계약금액 증가액이 100분의 10 이내인 경우에는 공제가입 금액을 변경하지 않는다는 규정에도 불구하고 설계변경 시 공제가입 금액을 증액시키고 감액없이 준공 처리 한 물환경본부 토양지하수처 ○○○○○부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 물환경본부장(토양지하수처장)은 엔지니어링 손해배상공제 보험을 과다하게 집행된 3,029,000원에 대해 회수 조치하시기 바랍니다. 【시정(회수)】